

한 국 관 광 공 사 감 사

통보 · 주의 요구

감 사 명 : 관광품질인증 및 숙박개선 사업 특정감사

제 목 : 용역계약 체결 및 이행 관리 미흡

관계부서 : ◇◇센터

내 용

1. 업무 개요

◇◇센터는 한국관광 품질인증제(이하 “품질인증제”라 한다) 및 인증업소 홍보와 품질인증제 관련 조사·연구 등의 효율적 추진을 위하여 전문업체와 용역계약을 체결하여 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(기획재정부 계약예규) 제6조 제1항에 따르면, 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 다만 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 체결할 수 있다. 또한, 위 규칙 제2조 제5항의 규정에 따라 준용되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조 및 같은 법 시행령 제26조의 규정에 따르면 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 천재·지변, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사 등 수의계약 사유에 해당되는 경우를 제외하고는 추정가격이 2천만 원을 초과하는 물품의 제조·구매, 용역계약은 일반경쟁에 의하여 계약을 체결하도록 되어 있다.

또한, 국가계약법 시행령 제26조 제1항의 규정 등에 따르면, 예외적으로 수의 계약에 의할 수 있는 경우는 추정가격이 2천만 원(계약상대자가 소기업 또는 소상공인, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등¹¹⁾은 5천만 원¹²⁾) 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약, 계약상대자가 특정인의 기술 등이 필요하여 경쟁을 할 수 없는 경우 등으로 한정되어 있다.

그리고 국가계약법 시행령 제12조 제1항에 따르면 경쟁입찰 참가자격과 관련하여 계약담당자는 다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 자, 기타 기획재정부령이 정하는 요건¹³⁾에 적합한 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하여야 한다고 정하고 있고, 국가계약법 시행령 제32조에는 수의계약의 체결에 관하여도 제12조 제1항의 규정을 준용한다고 정하고 있다. 더불어 국가계약법 시행규칙 제44조 제1항 제4호에는 입찰에 관하여 1인이 수개 법인의 대표자인 경우 해당 수개의 법인을 동일인으로 보고, 동일사항에 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰은 무효로 한다고 정하고 있다. 따라서, 용역 계약을 체결함에 있어 경쟁입찰에 부쳐 일괄로 조달할 경우 예산절감이 예상되는 데도 특정인의 기술 등이 필요한 등의 타당한 사유 없이 이를 2개 이상의 추정가격

11) 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인, 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1항에 따른 여성기업, 「장애인기업활동촉진법」 제2조 제2항에 따른 장애인기업, 「사회적기업 육성법」 제2조 제1항에 따른 사회적기업을 말함

12) 단, 정부의 코로나19 극복을 위한 계약제도 개편 시행(2020. 4. 28., 기획재정부 보도)으로 2020. 5. 1. 국가계약법 시행령을 개정하여 국가의 경제위기 극복을 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우 추정가격 1억 원 이하까지 수의계약이 가능하게 되었으며, 2020. 5. 1. 기획재정부장관이 고시한 국가계약법 시행령의 수의계약 한시적 특례 적용기간은 고시일로부터 2020. 12. 31.까지임

13) 국가계약법 시행규칙 제14조

① 영 제12조제1항제4호에서 "기획재정부령이 정하는 요건"이란 「소득세법」 제168조 · 「법인세법」 제111조 또는 「부가가치세법」 제8조에 따라 해당사업에 관한 사업자등록증을 교부받거나 고유번호를 부여받은 경우를 말한다.

② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 제1항에 따른 요건은 사업자등록증 또는 고유번호를 확인하는 서류의 사본에 의하여, 영 제12조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 요건은 관계기관(법령에 의하여 설립된 관련협회 등 단체를 포함한다)에서 발행한 문서에 의하여 각각 이를 증명하게 하여야 한다.

2천만 원(여성기업 등은 5천만 원) 이하 수의계약 건으로 나누어 수의계약을 하여서는 아니 된다. 또한, 특정인의 기술 등이 필요한 경우라면 관련 자격요건을 과업내용서에 명시하고 계약상대자로부터 관련 자격요건을 구비하였음을 확인할 수 있는 증빙서류 등을 받아 확인해야 함이 마땅하다. 특히 입찰에 관하여 대표자가 동일한 법인은 동일인으로 보므로, 일괄조달이 가능한 용역을 대표자가 동일한 2개 업체로 나누어 계약하지 않도록 계약상대자의 사업자등록증, 견적서 등 서류를 계약 전에 유의하여 확인해야 한다.

아울러 국가계약법에서 위임한 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정한 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제13조에 의하면 발주기관이 관련법령에서 정한 서류 및 다음 각 호¹⁴⁾의 사항이 포함된 착수신고서의 제출을 요구하는 경우에는 이를 제출하여야 한다고 되어 있고, 계약상대자는 계약 이행중에 과업내용의 변경 등으로 인하여 착수신고서의 변경이 필요한 경우 변경서류를 발주기관에 제출하여야 하고 계약담당자는 제출서류의 조정이 필요한 경우 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다고 정하고 있다. 그러므로 소수 인력과 장비가 투입되어 단기간에 수행하는 용역으로 상세 과업일정 관리가 불필요하고 과업수행과정에 발주기관 업무담당자가 과업 현장에 참여하여 투입인력이나 장비 현황을 확인할 수 있는 경우가 아니라면, 용역계약 담당자는 착수신고서를 계약상대자로부터 제출받아 과업의 진척도, 약정된 인력 및 장비의 투입, 하도급 및 보안 등이 제대로 이루어지는지를 감독하여 용역이 계획된 기간 내에 소기의 성과를 내고 적정한 대가 지급이 이루어지도록 관리할 필요가 있다.

14) 다음 각 호의 사항은 아래와 같다.

1. 용역공정예정표
2. 인력 및 장비투입계획서
3. 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

또한, 「용역계약일반조건」 제20조 제3항에 계약담당자는 검사에 있어서 계약 이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 하고, 이로 인해 계약이행기간이 연장될 때에는 지체상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 중 ◇◇센터에서 수의로 체결한 용역계약을 점검한 결과, [별표]의 연번 1과 2, 6~8, 9~12, 16과 17, 18과 19, 22와 23은 15일 이내의 날짜 차이로 계약을 체결하였고, 연번 1~7, 10~13, 15, 18~19, 21과 22 등 16개 계약은 대표자가 같은 ♠♠♠¹⁵⁾, ♣♣♣¹⁶⁾, ♣♣♣¹⁷⁾와 체결한 것이었으며, 연번 2, 17을 제외한 21개 용역 과업은 모두 품질인증 온라인 홍보페이지 운영, 인증업소 정보의 웹사이트 등재를 위한 것으로 주기적이고 계획적으로 이루어져야 할 사업이나 DB구축(제작), 정보현행화, 콘텐츠 확대, 이벤트 운영 등의 계약명으로 수시로 수의계약을 체결하여 업무를 추진하였다.

그 결과, ◇◇센터는 경쟁입찰을 통해 용역을 조달했을 때와 비교하여 다수 업체에 공정한 사업참여 기회를 제공하지 못하였고, 이와 함께 절감 가능한 예산을 비효율적으로 사용하는 결과를 초래하였다.

또한, ◇◇센터는 감사대상 기간 중 체결한 [표]의 11개 계약 건과 관련하여 계약서에 조건으로 계약체결 후 2~7일 이내에 세부과업수행 계획서, 산출내역서, 과업

15) ♠♠♠는 ㈜팀과 용역계약을 체결하여 2016년부터 2020년 현재까지 visitkorea 국문 웹사이트(대한민국 구석구석) 온라인 콘텐츠 운영·관리를 담당하고 있는 업체(여성기업)로 용역 과업에는 대한민국 구석구석 콘텐츠 운영, 관광DB 관리 확충 등이 포함되어 있음. 사업자등록증 상 업태는 서비스·정보통신업·교육 서비스업이고, 종목은 소프트웨어 개발 및 콘텐츠 개발·공급, 출판, 학술용역, 홍보마케팅, 콘텐츠번역 및 인쇄, 비디오물 제작, 온·오프라인 교육사업임

16) ♣♣♣는 여성기업으로 사업자등록증 상 업태는 서비스업이고, 종목은 소프트웨어 개발 및 콘텐츠 개발·공급, 홍보마케팅, 콘텐츠번역 및 인쇄임

17) ♣♣♣는 여성기업으로 사업자등록증 상 업태는 서비스업이고, 종목은 소프트웨어 개발 및 콘텐츠 개발·공급, 홍보마케팅, 콘텐츠번역 및 인쇄임

수행 책임자 및 과업수행자 명단 및 이력서, 서약서 등을 포함한 착수계를 발주기관에게 제출하여 승인을 얻어야 하고, 발주기관은 착수계 및 계약문서에 따라 계약이행여부를 점검하여야 한다고 정하였음에도 계약상대자로부터 착수계를 제출받지 않았다. 더욱이 ♠♠♠는 visitkorea 국문 웹사이트 온라인 콘텐츠 운영·관리 업체로 해당 용역 과업에 visitkorea 국문 웹사이트 콘텐츠 운영 및 관광DB 관리 확충이 포함되어 있어 ◇◇센터에서 별도로 용역 의뢰하는 visitkorea 국문 웹사이트 기반의 품질인증 DB 구축이나 콘텐츠 확대 등 과업내용과 일부 중복되거나 동일 인력 활용으로 인한 예정인력 대비 투입인력 감소 등이 있을 수 있으므로 인력투입계획을 포함한 착수신고서를 제출받아 과업이행을 철저히 관리할 필요가 있음에도 이를 소홀히 하였다.

[표] ◇◇센터 착수계 미제출 용역계약(2017.9.1.~2020.8.31.)

연번	계약기간	계 약 명	금액(천원)	계약상대자(업체명)
1	'17.11.15.~ '17.12.15.	한국관광 품질인증 대상업소 DB구축 및 현행화	49,800	♠♠♠
2	'17.11.20.~ '17.11.30.	한국관광 품질인증제 프로모션 이벤트 페이지 제작	8,200	♠♠♠
3	'18.02.12.~ '18.03.16.	품질인증업소 대상 외국인 숙박 모니터링	43,280	♡♡♡
4	'18.03.29.~ '18.04.30.	한국관광 품질인증제 인증업소 취재 및 Visitkorea 홍보	11,000	♠♠♠
5	'18.06.21.~ '18.12.15.	품질인증제인증업소 VISITKOREA 정보 현행화	28,200	♠♠♠
6	'18.08.23.~ '18.12.15.	외국인 대상 품질인증업소 모니터링 추진	33,260	♡♡♡
7	'18.10.31.~ '18.12.15.	한국관광 품질인증 서브메인 페이지 운영 및 콘텐츠 확대	35,400	♠♠♠
8	'18.11.15.~ '18.12.15.	한국관광 품질인증제 visitkorea 사진 정보 현행화	52,700	♠♠♠
9	'18.11.20.~ '18.12.21.	온라인 숙박예약사이트 품질인증업소 소비자 리뷰 텍스트분석	29,320	♡♡♡
10	'19.03.13.~ '19.06.15.	Visitkorea(국문) KQ 콘텐츠 제작 및 이벤트 운영	48,800	♠♠♠
11	'19.03.20.~ '19.03.27.	한국관광 품질인증제 신규인증업소 Visitkorea(국문, 영문) 정보 구축	18,000	♠♠♠

그리고, 2018. 11. 21. ○○○과 체결한 ‘한국관광 품질인증 업종 및 업소 현황조사’ 용역계약(계약금액 19,272천 원)은 과업내용서 상 주요과업내용이 ① 한국관광 품질인증 신청업소에 대한 관련 법령 준수 여부 조사, ② 한국관광 품질인증업소 및 신규 신청업소 사후관리를 위한 정기조사 실시 체계 구축(사후관리 조사 프로세스 개선방안 도출 포함), ③ 한국관광 품질인증업소 및 신규 신청업소 온라인 정보 제공 현황 및 OTA 이용실태 조사, ④ 품질인증 대상별 사업체 현황 조사 및 DB 활용 방안 도출로 되어 있으나, 산출물인 보고서(총 20페이지)의 주요내용은 ① 한국관광 품질인증 신청업소에 대한 관련 법령 준수 여부 조사¹⁸⁾, ② 품질인증 신청업소 현황조사 및 심사 프로세스 지원, ③ 품질인증 평가요원 정보 업데이트¹⁹⁾, ④ 품질인증 대상 업종 확대를 위한 자료 조사²⁰⁾, ⑤ 품질인증 평가지표 개선사항 점검²¹⁾, ⑥ 품질인증업소 OTA 이용실태 조사²²⁾, ⑦ 기타 한국관광 품질인증사무국 업무 지원으로 되어 있어 계약 이행내용 일부가 계약과 다르고, ‘사후관리 조사 프로세스 개선방안’이나 ‘품질인증 대상별 DB 활용방안 도출’ 등의 연구조사 성과가 제시되지 않았음에도 이에 대한 시정조치 없이 검사를 완료하고 계약금액을 모두 지급하여 용역과업 이행 관리를 소홀히 한 것으로 판단된다.

18) 성과물 보고서의 세부 과업수행내용 중 1호 제목은 “한국관광 품질인증업소 및 신규 신청업소 사후관리를 위한 정기조사 실시체계 구축”으로 되어 있으나, 하위 내용은 건축물 대장 연면적 대조 결과, 인증신청업소 외국어 평가결과 입력, 인증업소 배포용 위생보고서 내용 검수 및 인증업소 대상 모니터링 안내, 시스템상 품질인증업소 기재정보 확인 및 업데이트 등임

19) 평가요원 프로필과 품질인증시스템 상 평가요원 지원서 및 사진을 업데이트 하였다고 되어 있으나, 과업분량이나 수행실적을 확인할 수 있는 자료는 제시되지 않음

20) 국내 및 국외 학술논문, 관광음식점 위생등급제 자료, 농어촌민박 자료 등을 조사하였다고 되어 있고, 이를 확인할 수 있는 세부내용이나 자료는 제시되지 않음

21) 평가 매뉴얼 검토, 매뉴얼 현행화, 평가지표 개선을 위한 자료 정리 및 지원을 했다고 되어 있고, 이를 확인할 수 있는 세부내용이나 자료는 제시되지 않음

22) 품질인증업소의 OTA 활용여부 확인, OTA 주소 정리 및 취합을 하였다고 되어 있고, 이를 확인할 수 있는 세부내용이나 자료는 제시되지 않음

관계부서 의견 및 검토결과

◇◇센터는 경쟁입찰 대상의 건을 수의로 계약 체결한 사항과 관련하여 각기 과업 내용이 다르기 때문에 별도로 계약을 체결하였다는 의견을 제시하였다. 그러나 허가·인가·면허·등록·신고 등 자격요건이나 특정인의 기술이 필요한 등 분리하여 발주하여야 할 타당한 사유가 없어 경쟁입찰이 가능함에도 2개 이상의 계약 건으로 나누어 수의로 계약 체결한 것은 정당하다고 인정할 수 없다.

그리고 ◇◇센터는 공사 홈페이지 운영 특성상 visitkorea 웹사이트 관리업체와 반복적인 업무를 수행해야 하는 측면이 있다는 의견을 제시하였는데, 이에 대한 걱정한 이유는 제시하지 않았다. 또한, 공사 온라인 관광 마케팅의 상당 부분이 visitkorea 웹사이트와 연계하여 이루어지고 있는데, 관련 모든 업무를 해당 웹사이트 관리업체에서 수행하여야 할 타당한 사유가 있다면 관련 부서와의 협의 등을 통해 visitkorea 웹사이트 관리업체 선정을 위한 입찰 시 이러한 과업내용을 함께 반영하여 입찰을 진행함이 타당하다고 사료된다. 아울러, [별표]의 ◇◇센터에서 계약 체결한 visitkorea 웹사이트 연계 용역계약 건 중 일부는 visitkorea 웹사이트 관리업체가 아닌 다른 업체에서 수행하였던 것을 볼 때 visitkorea 웹사이트 관리업체에서 반복적인 업무를 수행해야 한다는 ◇◇센터의 의견은 받아들이기 어렵다.

다만, ◇◇센터는 한국관광 품질인증제 도입기에 홈페이지를 통한 온라인 콘텐츠 DB 구축(제작) 및 현행화 등 업무의 발생주기, 업무량 등에 대한 예측이 불가능하였고, 소비자 이벤트의 경우 수시로 발생하여 전략적으로 계획하지 못한 측면이 있었으며, 상위기관 등 외부에서 수시로 발생하는 요청과 다양한 과제를 신속하게 추진하는 과정에서 세부사업별로 계약을 체결하였다고 소명하였는데, 관광 품질인증제 도입 시기에 계획적 추진이 어려웠던 상황은 감안할 사항이라고 판단된다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 경쟁입찰 대상을 수의계약으로 발주하는 일이 없도록 한국관광 품질인증 온라인 홍보페이지 운영, 인증업소 정보 웹사이트 등재 및 관련 정보 현행화 등의 용역과업에 대해 연간 발주계획을 수립하여 추진하는 등 용역계약 업무를 철저히 하고,**(통보)**

② 계약으로 정한 착수계를 계약상대자로부터 제출받지 않거나 용역의 성과물을 제대로 확인하여 조치하지 않는 등 용역계약 행정처리 및 이행관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.**(주의)**

[별표] 경쟁입찰 건의 수의계약 현황 (2017. 9. 1. ~ 2020. 8. 31.)

연번	계약기간	계 약 명	금액(천원)	계약상대자 (업체명)
1	'17.11.15.~ '17.12.15.	한국관광 품질인증 대상업소 DB구축 및 현행화	49,800	(세부내역 기재 생략)
2	'17.11.20.~ '17.11.30.	한국관광 품질인증제 프로모션 이벤트 페이지 제작	8,200	
3	'18.03.29.~ '18.04.30.	한국관광 품질인증제 인증업소 취재 및 Visitkorea 홍보	11,000	
4	'18.06.21.~ '18.12.15.	품질인증제인증업소 VISITKOREA 정보 현행화	28,200	
5	'18.07.17.~ '18.12.15.	품질인증업소 홍보를 위한 소비자 참여 이벤트	24,300	
6	'18.10.31.~ '18.12.15.	한국관광 품질인증 서브메인 페이지 운영 및 콘텐츠 확대	35,400	
7	'18.11.15.~ '18.12.15.	한국관광 품질인증제 visitkorea 사진 정보 현행화	52,700	
8	'18.11.22.~ '18.12.21.	Visitkorea 연계 인증업소 영문기사 홍보	22,000	
9	'19.03.07.~ '19.03.31.	Visitkorea 연계 인증업소 영문기사 홍보	16,500	
10	'19.03.13.~ '19.06.15.	Visitkorea(국문) KQ 콘텐츠 제작 및 이벤트 운영	48,800	
11	'19.03.19.~ '19.12.31.	여행Q레이터 기사(국문) 교열,교정	1,540	
12	'19.03.20.~ '19.03.27.	한국관광 품질인증제 신규인증업소 Visitkorea(국문, 영문) 정보 구축	18,000	
13	'19.04.10.~ '19.06.30.	Visitkorea(국문) Korea Quality 테마페이지 제작	4,350	
14	'19.04.15.~ '19.05.24.	Korea Quality 체험 콘텐츠 등재	16,200	
15	'19.07.10.~ '19.07.31.	한국관광 품질인증업소 국문 및 일문 DB 제작 용역	7,500	
16	'19.07.10.~ '19.07.24.	한국관광 품질인증 업소정보 한일 번역 용역	6,710	
17	'19.07.12.~ '20.01.31.	한국관광 품질인증업소 대상 OTA 소비자 리뷰 번역 용역	16,500	
18	'19.10.18.~ '19.12.15.	한국관광 품질인증 홍보페이지 운영 및 DB콘텐츠 제작 관리	49,400	
19	'19.10.25.~ '20.01.31.	내국인 Q레이터 활용 인증업소 홍보 콘텐츠 제작 및 홍보	32,700	
20	'19.12.23.~ '20.01.31.	Visitkorea 연계 인증업소 영문기사 홍보	14,700	
21	'20.02.24.~ '20.04.23.	한국관광 품질인증 온라인 홍보 페이지 개선 및 DB구축	53,000	
22	'20.06.05.~ '20.12.10.	한국관광 품질인증 온라인 홍보페이지 운영	54,300	
23	'20.06.05.~ '20.10.20.	한국관광 품질인증 온라인 홍보콘텐츠 제작	54,340	